

רשות רישוי

פרטי הבקשה

כתובת הבקשה

רחוב ששון	מס' בית 19	שכונה התקווה	תיק בניין 4046-019
שטח מגרש במ"ר (לצורך חישוב זכויות) 68.42	גוש/חלקה 44/6135		

פרטי הבקשה

מס' הבקשה 08-1818	תא' הגשה 10/11/2008	סיווג תוספת בניה	מהות הוספת שטח
----------------------	------------------------	---------------------	-------------------

מבקש הבקשה

שם משפחה ושם פרטי בקשיב גנדי	כתובת רחוב ששון 19, תל אביב - יפו 67622
---------------------------------	--

עורך הבקשה

שם משפחה ושם פרטי רוסקוב גניה	כתובת רחוב ירושלים 2, ראשון לציון 75313
----------------------------------	--

מתכנן השלד

שם משפחה ושם פרטי קורמיליצין בוריס	כתובת רחוב פורצי הדרך 22א, אשדוד
---------------------------------------	-------------------------------------

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

בקשה לתוספת בניה בקומת הקרקע, בחזית הקדמית, בשטח של 6.15 מ"ר, שטח הדירה לאחר התוספות יהיה 56.33 מ"ר.
התוספת המבוקשת משמשת כיום למחסן. (אל)

מצב קיים (עורך הבקשה)

בית 2 קומות, תוספת מחסן וקומת קרקע.

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)

מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

קומה / תיאור			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים				סך שטחי שירות		
מפלס	קומה	תיאור	קיים בהיתר	קיים + מוצע	%	מותר	מ"ר	%	מותר
0.00	0	קרקע	50.18	56.33	7.68	56.33			
0.00	1	קומה	34.44	34.44	4.70	34.44			
		מעל	84.62	90.77	12.38	90.77			
		מתחת							
		סה"כ	84.62	90.77	12.38	90.77			

ממצאי בדיקה

הערות מהנדס רישוי (אייל הראל)

◆ תיאור הבקשה

על המגרש קיים בנין מגורים בן 2 קומות עבור 2 יח"ד דיור.
הבקשה הינה לתוספת בניה בקומת הקרקע, בחזית הקדמית, בשטח של 6.15 מ"ר.
שטח הדירה הקיימת לאחר התוספת יהיה 56.33 מ"ר.
התוספת בוצעה עם גג פח שכעת מסומן להריסה, ובמקומה מוצעת יציקת תקרת בטון בגובה של 2.5 מ'.
התוספת הני"ל נבנתה ללא היתר ומיועדת למחסן.
הוגש צו מינהלי בגין הקמת קירות בלוקים.
התקבלה חו"ד תצלומי אוויר, ולפיה נמצא, כי לפני שנת 1981 ואחריה נראה מצב הבניה בדומה למסומן במפת המודד.
לאחר מרץ 2007 נראית תוספת הבניה המבוקשת.

◆ זכויות בניה

המגרש כלול באזור מגורים ב' (שיקום) בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 140% (תכנית הקרקע לא תעלה על 60% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע.
תכנית 1א2215 המאושרת קובעת כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ- 90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת אולם הועדה המקומית רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח קטן מ- 90 מ"ר אך לא פחות מ- 70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד.
הערה: בכל מגרש ראשי, עפ"י המסומן בתשריט התכנית, יחשבו 25% ההיתרים הראשונים שייבנו כ"אזור מגורים ב' מועדף" בהם זכויות הבניה יהיו 140%.
במידה וימומשו הזכויות ל- 25% ההיתרים הראשונים, זכויות הבניה יהיו 100% עפ"י גודל המגרש המשני כמשמעותו בתכנית 2215.
אחוזי בניה נוספים: תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל ותמורת הריסת המבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל.
עפ"י בדיקה מול צוות מזרח (ניר כהן) זכויות הבניה למגרש הני"ל לפי אזור מגורים ב' מועדף- 140%.
הערה: במידה ובטווח שנה לא ימומשו הזכויות במגרש הני"ל, תיבחן מחדש ההיכללות באזור מגורים ב' מועדף כאמור בתביע 2215 כמפורט לעיל.

◆ בעלויות

המגרש המשני בשטח של 84 מ"ר רשום במושע.
הבעלים רשומים בחלקה הנדונה (מס' 44) שבשטח 11476 מ"ר, כבעלי חלק בנכס השווה ל- 84 מ"ר.
על המגרש המשני רשומים שני בעלי זכות בנכס וכל אחד מהם מחזיק 42 מ"ר.
חישוב הזכויות נערך מהשטח המדוד של 68.42 מ"ר.
הוצג תצהיר הבעלים לצורך הודעה לפי תקנה 22' על רישום בעלות שטח בפועל. נעשה פירסום ע"פ תקנה זו.
נשלחו הודעות למינהל מקרקעי ישראל, חב' חלמיש, אגף נכסים עיריית ת"א ול- 8 בעלי זכויות בנכס נוספים.
כ"כ נשלחה הודעה לבעלי הדירה בקומה א' בבנין הנדון ולא התקבלו התנגדויות.

◆ התאמה לתב"ע

קווי בניין	מותר	מוצע	סטייה
קדמי: 0 מ' צדדי: 0 מ' או 3 מ' עורפי: 5 מ'	0 מ' 0 מ' ו- 1.95 מ' 4 מ'	ראה הערה 1	
זכויות בניה	140% משטח שמגרש 68.42 מ"ר שמהווה 95.78	90.77 מ"ר סה"כ בבנין בן 2 קומות: בקומת הקרקע - 56.33 מ"ר בקומה א- 34.44 מ"ר	
תכנית קרקע	60% משטח המגרש שמהווה 41.05 מ"ר	56.33 מ"ר שמהווה 82% משטח המגרש המשני	22% (15.73 מ"ר) מתוכם התוספת בניה בשטח של 6.15 מ"ר מבוקשת כעת (9% משטח המגרש המדוד).
צפיפות ביח"ד	2	2	
שטח דירה במ"ר	90 מ"ר כולל ממ"ד אך לא פחות מ- 70 מ"ר כולל ממ"ד במקרים מיוחדים, נתון לשיקול הועדה	56.33 מ"ר לא כולל ממ"ד.	

מספר קומות	3 קומות + חדר יציאה לגג	בנין קיים בן 2 קומות	
מפלס כניסה קובעת	תב"ע לא קובעת	ללא שינוי	

♦ התאמות 2215 ♦ (אייל הראל)

הערות	לא	כן	
התאמה לשטחים	X		ראה הערה 2
חניה		X	שטח הדירה לאחר התוספת קטן מ- 120 מ"ר, לכן אין צורך בהסדרת מקום חניה נוסף.

הערה 1:

ע"פ מפה טופוגרפית שהוצגה ע"י מודד, השטח המדוד הינו 68.42 מ"ר המחולק באופן שווה בין שני בעלי זכויות בנכס, כלומר 34.21 מ"ר לכל אחד.

לפיכך, שטח הבניה המותרת למבקש בקומת הקרקע 47.88 מ"ר בלבד ($140\% \times 34.21 \text{ מ"ר} = 47.88 \text{ מ"ר}$). שטח בנוי בקומת הקרקע, היא הדירה הנדונה, ע"פ טבלת המיפרט הינו 50.18 מ"ר + 6.15 מ"ר (תוספת הבניה המבוקשת) = 56.33 מ"ר לעומת 47.88 מ"ר המותר . יצויין, שטח הדירה בקומה א' הינו 34.44 מ"ר, דהיינו נשאר עודף בשיעור של 13.44 מ"ר. לא הוצגה הסכמת בעלי הדירה בקומה א' לענין ויתור זכויותיהם עבור התוספת המוצעת. כ"כ תב"ע 2215 קובעת תכנית קומת הקרקע עד 60% משטח המגרש המשני, שמהווה 41.05 מ"ר. כפי שצוין לעיל שטח הבנוי בקומת הקרקע הוא 56.33 מ"ר.

לאור האמור לעיל, לא ניתן לאשר את התוספת שבוצעה שכן הינה בניגוד להוראות תב"ע לענין השטחים המותרים עבור המבקש ובניגוד לתב"ע לענין התכנית המותרת.

הערות נוספות :

קיים שער בתוך הגדר הקיימת בגבול המגרש הקדמי עם פתיחה לכיוון המדרכה והני"ל בניגוד לקובץ ההנחיות. הבקשה כוללת הגבהת גדר הקדמית, אך לא מסומן גובהה ולא ניתן לבדוק התאמתה לתקנות החוק לענין גובה (מותר 1.50 מ' בלבד);
-בחזית האחורית קיימת מרפסת מקורה ע"י גג הרעפים עם הבלטתו מעבר לגבול המגרש המשני.
המרפסת הני"ל נסגרה בבניה קשיחה עם חלונות בגבול המגרש האחורי לכיוון המגרש סמוך והני"ל בניגוד לתקנות התכנון והבניה ;
-בתוך החצר בצמוד למדרגות לגישה לקומה א' נבנתה ללא היתר תוספת בניה עם גג הרעפים בשטח של 3.40 מ"ר. לפי תצ"א התוספת הני"ל נבנתה לאחר 1981 והבקשה לא מתייחסת להקמתה, סומנה כקיימת.

חוו"ד פיקוח על הבניה זכר נחין 30/11/2008

התוכנית תואמת את המצב בשטח. המבוקש בנוי חלקית: קירות בלוקים בנוים, גג בטון מעליהם טרם בנוי, הוגש צו מינהלי 2008-0287 על קירות הבלוקים.

חוו"ד מהנדס העיר (ע"י אייל הראל)

לא לאשר את הבקשה, שכן:
-התוספות שבוצעו ללא היתר בניגוד להוראות תב"ע לענין השטחים המותרים עבור המבקש ;
-בניגוד לתב"ע לענין התכנית המותרת ;
-בניגוד לקובץ ההנחיות לענין פתיחת שער לכיוון המדרכה ;
-בניגוד לתקנות התכנון והבניה לענין הקמת חלונות בגבול המגרש האחורי והבלטת גג הרעפים מעבר לגבול המגרש ;
-חסרים מפלסים ומידות לבדיקת התכנית.

ההחלטה : מספר פרוטוקול 5

רשות רישוי מספר 11-09-0011 מתאריך 11/02/2009

לא לאשר את הבקשה, שכן:
-התוספות שבוצעו ללא היתר בניגוד להוראות תב"ע לענין השטחים המותרים עבור המבקש ;
-בניגוד לתב"ע לענין התכנית המותרת ;
-בניגוד לקובץ ההנחיות לענין פתיחת שער לכיוון המדרכה ;
-בניגוד לתקנות התכנון והבניה לענין הקמת חלונות בגבול המגרש האחורי והבלטת גג הרעפים מעבר לגבול המגרש ;
-חסרים מפלסים ומידות לבדיקת התכנית.